

Anexo A — Alcance, hitos, aceptación y soporte

Cotización: ADYAC-COT-CICUC-2026-001

Versión: 1.0 — 31 de julio de 2026

Estado: Borrador sujeto a revisión y firma

Este anexo forma parte integral e inseparable de la cotización.

1. Objeto y límites

Adyac diseñará, desarrollará, validará y pondrá en marcha una plataforma web para la gestión administrativa de estudios clínicos oncológicos de CICUC. La plataforma constituye una herramienta de apoyo operativo y preselección documental. No determina por sí sola la elegibilidad clínica, no recomienda tratamientos y no reemplaza el protocolo ni la evaluación del equipo médico o del investigador responsable.

Quedan fuera del alcance inicial IA, extracción automática, voz, ficha clínica, mensajería externa y elegibilidad automática. Tampoco se incluyen infraestructura cloud, licencias de terceros, integraciones no identificadas en este Anexo, soporte adicional al incluido en la sección 6 ni operación 24/7.

2. Línea base

Durante el primer mes las partes aprobarán por escrito una línea base con historias incluidas y excluidas, actores, permisos, flujos, datos, requisitos no funcionales, criterios de aceptación, pruebas, dependencias y responsables. No se tratarán datos personales reales hasta que el Anexo B haya sido aprobado y las medidas técnicas, organizativas y de seguridad allí establecidas se encuentren implementadas y verificadas. Durante desarrollo y pruebas se utilizarán preferentemente datos sintéticos o correctamente anonimizados.

3. Hitos y facturación

	Hito	Entregables mínimos	Condición de facturación
Mes 1 — Descubrimiento		Línea base, arquitectura, modelo conceptual, permisos provisionales, prototipo y ambiente o	
Mes 2 — Núcleo		Autorización, inventario, ciclo de estudios, versiones y criterios manuales	
Mes 3 — Operación		Flujos operativos acordados, auditoría/reportes aprobados, documentación, capacitación y	

Tres cuotas de **CLP 3.570.000 IVA incluido**, facturadas contra la aceptación escrita de los hitos correspondientes a los meses 1, 2 y 3. El pago deberá efectuarse dentro de 15 días corridos desde la emisión del documento tributario respectivo. Total: **CLP 10.710.000 IVA incluido**. Una extensión requiere acuerdo escrito sobre alcance, plazo y precio; no se presume gratuita.

4. Aceptación

1. Adyac notificará la entrega y acompañará evidencia.
2. CICUC tendrá 5 días hábiles para revisar contra criterios acordados.
3. La aceptación deberá constar por escrito; el silencio no constituye aceptación.
4. El rechazo identificará criterios incumplidos y evidencia reproducible.
5. Adyac corregirá sin costo defectos atribuibles al alcance y volverá a presentar.
6. Requisitos nuevos seguirán control de cambios.

5. Dependencias de CICUC

CICUC designará una contraparte, entregará decisiones oportunamente, proporcionará solo datos sintéticos o autorizados y validará roles, privacidad, custodia, infraestructura y KPI. Los retrasos atribuibles a estas dependencias ajustarán el calendario de común acuerdo y por escrito.

6. Soporte y garantía

Se incluyen 12 meses desde la aceptación final: 30 días de estabilización, garantía correctiva de 90 días, atención hábil de lunes a viernes 09:00–18:00 Chile y hasta 6 horas mensuales no acumulables. Objetivos de primera respuesta: crítica 4 horas hábiles; alta 8 horas; media 1 día; baja 2 días. El soporte adicional al incluido, nuevas funciones, rediseños, integraciones, licencias, nube y operación 24/7 se cotizan aparte.

7. Término y responsabilidad

Cualquiera de las partes podrá terminar por incumplimiento material no subsanado dentro de 10 días hábiles desde notificación. CICUC pagará entregables aceptados; Adyac entregará artefactos pagados y cooperará razonablemente con la transición.

Cada parte responderá por daños directos acreditados que le sean imputables. Se propone como límite general el monto neto pagado o pagadero, salvo dolo, culpa grave u obligaciones irrenunciables. Confidencialidad, datos personales e infracción de propiedad intelectual deben acordarse en el contrato definitivo.

8. Facultad

La aceptación solo será válida por personas con facultades suficientes. Toda orden de compra deberá identificar la cotización y los Anexos A, B y C, con versión y fecha.

Referencia: Código Civil de Chile, especialmente artículos 1545 y 1546: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=172986>.

Anexo B — Acuerdo propuesto de tratamiento de datos

Cotización: ADYAC-COT-CICUC-2026-001 · **Versión 1.0 — 31 de julio de 2026**

Estado: Borrador para revisión jurídica, de privacidad, seguridad y ética UC

1. Roles y finalidad

La Pontificia Universidad Católica de Chile/CICUC actuará como responsable y Adyac únicamente como encargado, conforme a instrucciones documentadas. La finalidad será prestar desarrollo, soporte y operación técnica de la plataforma. Se prohíben publicidad, perfiles comerciales, venta, cesión, usos propios y entrenamiento de modelos con datos de CICUC.

2. Datos y titulares

Las categorías definitivas deberán aprobarse antes de producción. Podrían incluir datos identificatorios mínimos, datos clínicos sensibles, datos operacionales, usuarios y auditoría; los titulares podrían ser candidatos, participantes y profesionales. Durante desarrollo y pruebas se usarán preferentemente datos sintéticos o correctamente anonimizados. No se tratarán datos personales reales hasta que este Anexo haya sido aprobado y las medidas técnicas, organizativas y de seguridad definidas aquí se encuentren implementadas y verificadas por las partes.

3. Instrucciones y confidencialidad

Adyac tratará datos solo según instrucciones; limitará acceso a personal autorizado y sujeto a confidencialidad; registrará accesos relevantes; notificará instrucciones potencialmente ilícitas y no revelará información salvo autorización o mandato legal.

4. Seguridad mínima

- cifrado en tránsito y, cuando corresponda, en reposo;
- mínimo privilegio, autenticación individual y segregación de ambientes;

- auditoría, gestión de vulnerabilidades y secretos fuera del código;
- respaldos, restauración, eliminación segura y control de exportaciones;
- procedimiento probado de respuesta ante incidentes.

5. Infraestructura y subencargados

Este borrador no autoriza una ubicación productiva ni proveedor definitivo. Adyac informará previamente proveedor, servicios, países de tratamiento, subencargados, medidas de seguridad y mecanismo para transferencias internacionales. Nuevos subencargados seguirán el mecanismo de aprobación UC.

6. Incidentes

Adyac notificará a CICUC sin dilación indebida y, como objetivo contractual, dentro de 24 horas desde que tome conocimiento. Informará naturaleza, datos y titulares potencialmente afectados, riesgos y medidas; preservará evidencia y cooperará con la investigación. La notificación no implica reconocimiento automático de responsabilidad.

7. Derechos, auditoría y evaluaciones

Adyac asistirá razonablemente en derechos de titulares, evaluaciones de impacto, consultas regulatorias y auditorías acordadas. No responderá directamente a titulares salvo instrucción o exigencia legal.

8. Término

Al finalizar, Adyac devolverá los datos en formato acordado y eliminará copias bajo su control, salvo obligación legal, emitiendo confirmación escrita. Los respaldos se eliminarán conforme al ciclo documentado y seguirán protegidos.

9. Marco normativo

Las partes considerarán la Ley 19.628, la Ley 20.584 y las exigencias de la Ley 21.719 desde el 1 de diciembre de 2026. Este anexo debe adecuarse a políticas UC y ser aprobado antes de utilizar datos personales reales.

Referencias oficiales: Ley 19.628, Ley 20.584 y Ley 21.719.

Anexo C — Propiedad intelectual, seguridad y continuidad

Cotización: ADYAC-COT-CICUC-2026-001 · **Versión 1.0 — 31 de julio de 2026**

Estado: Borrador sujeto a revisión y firma

1. Entregables específicos

Adyac entregará a CICUC el código fuente, documentación, migraciones y configuraciones desarrolladas específicamente y pagadas en virtud del proyecto, cediendo a CICUC los derechos patrimoniales correspondientes en los términos del presente Anexo. Recibirá repositorios, historial disponible, instrucciones de build, dependencias y accesos bajo su control. CICUC podrá usar, reproducir, adaptar y modificar dichos entregables internamente o mediante otro proveedor, así como encargar su mantenimiento para fines institucionales.

2. Material preexistente de Adyac

Adyac conserva herramientas, bibliotecas, plantillas, métodos y componentes genéricos preexistentes o desarrollados independientemente. Todo componente incorporado deberá identificarse previamente en un registro. Sobre componentes indispensables, Adyac concede una licencia perpetua, irrevocable, mundial y libre de regalías, suficiente para operar, mantener y modificar el sistema, transferible junto al sistema o a mantenedores de CICUC.

No se incluyen componentes de machine learning en el alcance inicial. Cualquier incorporación futura exige un anexo específico sobre modelos, datos, evaluación y derechos.

3. Terceros y datos

Adyac mantendrá inventario de dependencias y licencias y no incorporará licencias incompatibles sin aprobación. CICUC conserva todos los derechos sobre sus datos, protocolos, marcas y documentos; Adyac no podrá reutilizarlos ni entrenar modelos.

4. Seguridad de entrega

Antes de puesta en marcha se entregará evidencia de pruebas, autorización negativa, gestión de secretos, dependencias revisadas, respaldo/restauración, logs sin información sensible, riesgos conocidos y procedimiento de incidentes.

5. Continuidad

Ante término o cambio de proveedor, Adyac entregará artefactos pagados, documentación y exportaciones acordadas, y cooperará razonablemente. No podrá retener datos de CICUC como garantía de pago.

6. Registro previo a la firma

	Registro	Estado
Componentes preexistentes de Adyac		Pendiente
Dependencias open source y licencias		Pendiente
Proveedor cloud, servicios y ubicación		Pendiente
Subencargados autorizados		Pendiente
Repositorios y administradores institucionales		Pendiente
Procedimiento de salida y formato de exportación		Pendiente

Referencia oficial: Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, artículo 8 y disposiciones relacionadas: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933>.